

Nr. 79 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage einer Deutschen Gemeindeordnung. 18. Januar 1935

R 43 II/569, Bl. 161–179 Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

Die Selbstverwaltung der deutschen Gemeinden hat sich in dem Jahrzehnt vor der Machtübernahme in einer schweren, steigenden Krise befunden. Neben der wirtschaftlichen Bedrängnis der Zeit trat gerade auf kommunalpolitischem Gebiet der allgemeine Zerfall des liberal-demokratischen Staates immer stärker zutage. Dazu kam, daß der Gesetzgeber in der Verwaltungsform der Gemeinden der völligen Umschichtung des Volks- und Wirtschaftskörpers nicht gefolgt ist; es wurde lediglich die parlamentarisch-demokratische Grundanlage immer wieder abgewandelt und deren Unzulänglichkeit von Stufe zu Stufe gesteigert. Diese Mängel wirkten sich in der Zeit der Blüte nicht so offensichtlich aus, die wachsende Notlage aber ließ sie, vor allem bei ihrer unmittelbaren Auswirkung auf die Bürger, klar und fühlbar hervortreten.

So übernahm der neue Staat die deutschen Gemeinden in einer organisatorischen und stärksten finanziellen Zerrüttung. In Preußen allein waren über 600 Staatskommissare eingesetzt. Eine große Reihe von Städten konnte ihre Zahlungsfähigkeit nur notdürftig mit Reichs- und Staatshilfe aufrecht erhalten. Innere Spannungen und Gegensätze vermochten die Gemeinden immer weniger auszugleichen.

Entsprechend seiner grundsätzlich positiven Einstellung zur gemeindlichen Selbstverwaltung folgte aber der nationalsozialistische Staat aus diesen Zuständen nicht etwa die Beseitigung der gemeindlichen Selbstverwaltung, sondern unternahm es unverzüglich, zunächst durch eine Reihe von Einzelmaßnahmen den Gang der Verwaltung wieder zu ordnen und die allmähliche finanzielle Gesundung der Gemeinden einzuleiten. Ersterem dienten insbesondere die Gleichschaltungsgesetze, die neue Männer in die Verwaltungsstellen der Gemeinden brachten und damit auch dem nationalsozialistischen Gedankengut Eingang in die Verwaltung der Gemeinden verschafften², und die Wiederherstellung eines lauterer Berufsbeamtentums³. Die Grundlage für die finanzielle Gesundung der Gemeinden wurde geschaffen durch bedeutsame Maßnahmen zur Behebung der Arbeitslosigkeit und Wiederbelebung der Wirtschaft⁴ sowie durch Entstrickung der Gemeinden aus

¹ Nach Verkündung der DGO zusammen mit der Einzelbegründung abgedruckt in: DRA Nrr. 25–28/35. Die KabVorl. selbst war der Rkai bereits am 16. 1. 35 zugegangen; R 43 II/568, Bl. 378, 62–185. Zu deren Endabstimmung s. Dok. Nr. 74. – Eine stark geraffte Zusammenfassung der allgemeinen Begründung in der Form des Votums von MR Wienstein für die Kabinettsitzung vom 24. 1. 35 (Dok. Nr. 85 P. 3) in: R 43 II/569, Bl. 369–371.

² Gemeint sind das *Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich* vom 21. 3. 33 (RGBl. I S. 153), aufgrund dessen auch sämtliche kommunalen Vertretungskörperschaften aufgelöst, die Zahl der Ratssitze verringert und den Parteien nach ihrem Wahlkreisergebnis in der RT-Wahl vom 5. 3. 33 Sitze zugeteilt wurden; die *VO zur Sicherung der Staatsführung* vom 7. 7. 33 (RGBl. I S. 462), welche Neuwahlen zu den gemeindlichen Vertretungskörperschaften generell abschaffte und der Sozialdemokratie die Mandate aberkannte; das preuß. *Gesetz zur Erzielung weiterer Ersparnisse in den Gemeinden* vom 6. 4. 33 (PrGS S. 93), das die kollegiale Magistratsverfassung faktisch aufhob; auch die preuß. *VO zur Behebung von Mißständen in der gemeindlichen Verwaltung* vom 22. 3. 33 (PrGS S. 67), die den Personenkreis, der bisher für ein Gemeindeamt in Frage kam, einschränkte. ARH I/1, Nrr. 48, 52; allgemein s. MATZERATH S. 66, 75–77.

³ Sog. *Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums* vom 7. 4. 33 (RGBl. I S. 175) und ÄndG vom 23. 6. 33 (RGBl. I S. 389); s. ARH I/1, Nrr. 93 P. 5, 166 P. 1b.

⁴ Neben den allgemeinen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, v.a. infolge des Ersten und Zweiten Reinhardt-Programms vom 1. 6. bzw. 21. 9. 33 (ARH I/1, Nrr. 147, 149, 150 P. 4; ARH I/2, Nrr. 212 Anm. 7, 304), hatte das *Gesetz über Änderungen der Arbeitslo-*

der besonders bedrohlichen Gefahr ihrer kurzfristigen Verschuldung⁵. Gleichzeitig versuchten die einzelnen deutschen Länder, die Struktur der Gemeindeverwaltung den Grundgedanken der neuen Staatsführung anzugleichen. Vor allem griff das preußische Gemeindeverfassungsgesetz vom 15. Dezember 1933⁶ den Fragenkreis in seinem vollen Umfang auf und bereitete damit den Boden für die einheitliche Neuordnung des Gemeindewesens im ganzen Reiche. Auf Grund der so in den Ländern gemachten Erfahrungen geht nunmehr das Reich daran, den deutschen Gemeinden in einem umfassenden Gesetz die endgültig neue Lebensgrundlage im neuen Staate zu geben.

Der staatspolitische Sinn und Gehalt der Selbstverwaltung der Gemeinden wird bejaht: Die unterste, volksnächste Stufe der öffentlichen Verwaltung im Staate soll unmittelbar aus dem Volk selbst herauswachsen. Die eigenverantwortliche Erfüllung der örtlichen Aufgaben durch die Gemeinden, gestützt auf die vertrauten Kenntnisse, bereiten Kräfte und auf das unmittelbare Interesse der Bürger an der örtlichen Gemeinschaft, wird für die einzig mögliche Regelung erachtet; sie macht gleichzeitig den Staat für überörtliche, staatsnotwendige Zwecke und Aufgaben frei. Diese organisierte örtliche Gemeinschaft soll die tätige Mitarbeit aller der gewinnen, die mit ihr durch geschichtliche Zugehörigkeit, Verbundenheit mit dem Boden der Heimat und innere Bereitschaft verwachsen sind, und so im wahren Geiste des Reichsfürstentums vom Stein den Sinn für die staatliche Gemeinschaft im Volke selbst tief verankern. Deshalb wird am Begriff der Gemeinde als Trägerin der örtlichen Aufgaben, an den Grundlagen der gemeindlichen Selbstverwaltung und hierbei insbesondere an der vorzugsweise ehrenamtlichen Verwaltung sowie am grundsätzlich unbeschränkten Aufgabenkreis der Gemeinde festgehalten.

Die Schäden der Vergangenheit zeigen, daß die Reform in folgender anderer Richtung notwendig ist:

- 1.
in der Umgestaltung der Verwaltungsform der Gemeinde unter besonderer Berücksichtigung der Stellung der Partei im nationalsozialistischen Staate,
- 2.
in der stärkeren Eingliederung der Gemeinde in das Staatsganze,
- 3.
in der festen Ordnung des gemeindlichen Finanzwesens,
- 4.
in der Neugliederung der Gemeinden oder ihrer Zusammenfassung zu leistungsfähigen engeren Verbänden,
- 5.
in der Sicherung der Einheit der örtlichen Verwaltung.

1. Verwaltungsform der Gemeinde.

Selbstverwaltung ist nicht an starre Formen und Begriffe gebunden. Sie erhält ihr Gepräge von den Grundgedanken, auf denen der Staat selbst beruht.

Die Vergangenheit sah das wesentlichste Kennzeichen der Selbstverwaltung nicht in der Schaffung eines eigenverantwortlichen Trägers der örtlichen Aufgaben, auch nicht in der ehrenamtlichen Beteiligung der Bürger an der Verwaltung, sondern unrichtigerweise in der Selbstbestimmung der Verwaltungsorgane durch Wahl der Bürgerschaft (Einwohnerschaft), und zwar solcher Organe, die aus einer Vielzahl gewählter Vertreter bestanden und im Wege der Abstimmung über die Gemeindeangelegenheiten entschieden. Dies lag in der liberal-demokratischen Auffassung begründet, die schließlich das deutsche Volk einer staatszersetzenden Parteienwirtschaft auslieferte.

senhilfe vom 22. 9. 33 (RGBl. I S. 656) die Gemeinden befristet von der Last der Krisenfürsorge befreit und ihre Aufwendungen für die Wohlfahrtserwerbslosenunterstützung auf einen Fixbetrag begrenzt. Näheres s. MATZERATH S. 97 f.

⁵ Durch das *GemeindeumschuldungsG* vom 21. 9. 33 (RGBl. I S. 647). Nähere Hinweise s. Dok. Nr. 133 P. 3.

⁶ PrGS S. 427. Dieses die DGO weitgehend präjudizierende preuß. Gesetz hatten der PrIM Grauert und PrFM Popitz gegen den zähen Widerstand des RIM und RFM, die darin einen untunlichen Vorgriff auf die reichsrechtliche Regelung sahen, durchgesetzt; s. eingehend MATZERATH S. 107ff., bes. 121–127.

Der neue Staat beruht auf dem Grundsatz der unbeschränkten Führerverantwortlichkeit. Er lehnt Einrichtungen parlamentarisch-demokratischer Art, die die Verantwortung des einzelnen verwischen oder auslöschen, unbedingt ab. „Autorität nach unten und uneingeschränkte Verantwortung nach oben“ ist der Grundsatz des nationalsozialistischen Staates.

Sollen die Gemeinden nicht Fremdkörper im staatlichen Organismus sein, so muß schon aus Gründen der Folgerichtigkeit der Führergrundsatz auch in ihnen verwirklicht werden. Aber auch abgesehen hiervon, zwingen folgende Gründe dazu: In den Gemeinden, vor allem in den Städten, traten unmittelbarer und greifbarer als anderswo die mit dem Gewicht der toten Zahl verbundenen Schäden zutage, angefangen von der Auslese der Verwaltungsorgane durch Wahl bis zu den Beschlüssen, die oft durch Flucht vor der Verantwortung, Parteikompromisse, ja sogar Parteikorruption bestimmend beeinflußt waren. Hier grundstürzend und auf die Dauer Wandel zu schaffen, ist unerläßlich. In den zwei Jahren seit der Machtübernahme haben sich die Vorzüge der auf den Führergrundsatz abgestellten Verwaltungsform auch in den Gemeinden bewährt. Nur sie gewährleistet eine geschlossene, einheitliche, schlagkräftige und straffe Verwaltungsführung und stellt die Verantwortlichkeit klar heraus.

Die rechtlichen Folgen des Führergrundsatzes sind, daß Willensbildung und Vollzug (Führung und Durchführung) in einer Hand liegen und daß deshalb alle dem entgegenstehenden gemeindlichen Verwaltungsformen (Einkammersystem, Zweikammersystem, Bürgermeisterverfassung usw.) ausnahmslos beseitigt werden. Hierdurch wird aber weder die vorzugsweise ehrenamtliche Führung der Geschäfte, noch auch das genossenschaftliche Element in der Verwaltung, nämlich die Mitwirkung der Bürgerschaft, ausgeschlossen. Beides wird vielmehr als hoher Wert der Selbstverwaltung anerkannt. Jedoch ist die Mitwirkung der Bürgerschaft nach dem Wesen des Führergrundsatzes auf die eigenverantwortliche *Beratung* des Leiters der Gemeinde umzustellen. Die zur Beratung berufenen Bürger stehen dem Leiter der Gemeinde nicht wie früher als geschlossene Vertretungskörperschaft mit Kontrollbefugnis gegenüber, sondern werden unter Ausschaltung jedes Dualismus im engsten Zusammenwirken und in einheitlicher Zielsetzung mit ihm tätig.

Den notwendigen Ausgleich findet der Grundsatz der unbeschränkten Führerverantwortlichkeit des Leiters der Gemeinde

– a)

in der Art der Berufung des Leiters,

– b)

in der Kontrolle des Leiters durch den Staat,

– c)

in der Ordnung seines Verhältnisses zur Partei und

– d)

zur Bürgerschaft.

Zu a): Die volle Verantwortung des Leiters der Gemeinde für ihre Gesamtverwaltung, die vielfachen Aufgaben, die er auch im Auftrag des Staates zu erfüllen hat, erfordern, daß seine Auslese unter die Gewähr größter Sorgfalt gestellt wird. Der Grundsatz der Autorität nach unten verlangt seine Einsetzung von oben her. Deshalb wird er vom Staat im Einvernehmen mit der Partei berufen. Dadurch wird sichergestellt, daß nur solche Persönlichkeiten berufen werden, die das Vertrauen von Partei und Staat genießen und sich durch Leistung und Führung die Treue der Gefolgschaft verdienen und erhalten können.

Zu b): Die dem Führergrundsatz wesentliche Autorität nach unten und Verantwortung nach oben verbieten die Kontrolle des Leiters der Gemeinde von unten her. Diese Aufgabe konnte deshalb nicht den Gemeinderäten übertragen werden, sondern mußte in vollem Umfange auf den Staat übergehen. Hierzu wird auf die näheren Ausführungen unter Ziffer 2 verwiesen.

Zu c): Die Stellung der Gemeinden als Glieder des Staates erfordert, daß der in der Verfassung des Reiches ausgeprägte Grundsatz der Einheit von Partei und Staat auch in der Gemeinde seinen

Ausdruck findet. Auch der Sinn der gemeindlichen Selbstverwaltung führt dazu: Die NSDAP vertritt als Trägerin der Staatsidee das Gesamtvolk. Sie trägt vor den Augen des Volkes eine weitgehende Mitverantwortung für alles öffentliche Geschehen. Deshalb wird sie in die Verwaltung der Gemeinde maßgebend eingeschaltet, aber zur Wahrung des Führergrundsatzes in gesetzlich so bestimmt geregelter Weise, daß die Verantwortlichkeit des Leiters der Gemeinde nicht verwischt wird. Diese Mitwirkung stellt sicher, daß die Verwaltung der Gemeinde im nationalsozialistischen Geiste geführt wird.

Die Partei wird in zweifacher Weise eingeschaltet, nämlich bei der Berufung der Gemeindeorgane und bei einzelnen besonders hervortretenden Verwaltungsakten.

Bei der Berufung der Gemeindeorgane ist die Partei in maßgebender Weise beteiligt. Die Gemeinderäte, die Berater des Bürgermeisters aus dem Kreise der Bürgerschaft, werden ausschließlich, ohne daß sie von der Aufsichtsbehörde zu bestätigen wären, von dem Beauftragten der NSDAP berufen. Auch bei der Berufung der leitenden Gemeindebeamten ist der Partei weitgehender Einfluß eingeräumt. Soweit Bürgermeister und Beigeordnete in kreisangehörigen Gemeinden und Städten durch die Aufsichtsbehörde oder die obere Aufsichtsbehörde berufen werden, sind diese an das Einvernehmen der NSDAP gebunden. Die Bürgermeister und Beigeordneten der Stadtkreise bis zu 100 000 Einwohnern werden ausnahmslos, bei den übrigen Stadtkreisen die Beigeordneten außer dem Ersten Beigeordneten und dem Stadtkämmerer vom Reichsstatthalter, also von der Stelle berufen, die eines der höchsten Partei- und Staatsämter in einer Person vereinigt. Die Bürgermeister, Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer der Stadtkreise mit mehr als 100 000 Einwohnern werden nach Anhörung des Reichsstatthalters vom Reichsminister des Innern selbst berufen⁷.

Für den Gang der Verwaltung hat grundsätzlich der durch das Vertrauen von Partei und Staat berufene Leiter der Gemeinde die ausschließliche Verantwortung zu tragen. Bei zwei besonders hervorstechenden Entschließungen ist jedoch der Beauftragte der NSDAP eingeschaltet, und zwar bei Erlaß und Änderung der Hauptsatzung, die die Verfassung und Verwaltung der Gemeinde im Rahmen der Deutschen Gemeindeordnung näher ausgestaltet und auf längere Zeit festlegt, sowie dann, wenn Verdienste um Volk und Staat oder um die Gemeinde besonders geehrt werden sollen. Von einer weiteren Einschaltung des Beauftragten der NSDAP ist Abstand genommen worden, um nicht in die Verwaltung einen Dualismus hineinzutragen und damit den Führergrundsatz und die Verantwortlichkeit des Leiters der Gemeinden zu verwischen⁸. Der Beauftragte der NSDAP ist aber berechtigt, an den Beratungen des Bürgermeisters mit den Gemeinderäten teilzunehmen, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, bei denen ihm das Gesetz ausdrücklich eine Mitwirkung einräumt; er soll sich dadurch selbst ein unmittelbares Urteil bilden können.

Zu d): Die Führung der Gemeinde durch eine einzige verantwortliche Persönlichkeit trägt die Gefahr in sich, daß sich die Verwaltung von der zu betreuenden Bevölkerung entfernt, ihr entfremdet und in eine gewisse bürokratische Erstarrung gerät. Die fortdauernde Belebung der Verwaltung von außen her ist aber gerade in der Gemeinde unerläßlich. Außerdem ist es ja gerade ein Hauptziel der Selbstverwaltung, die Mitarbeit aller erfahrenen, an der örtlichen Gemeinschaft interessierten Kräfte zu gewinnen, sie im Dienst an der Gemeinde zusammenzuführen und so Gemeinsinn und Heimatliebe zu wecken und zu fördern. Hierzu ist die tätige Mitwirkung der Bürger bei der Verwaltung in jeder Form notwendig, die sich mit dem Gedanken des Führerprinzips verträgt. Deshalb soll die dauernde Fühlung des Leiters der Gemeinde und seiner Vertreter mit allen Schichten der Bevölkerung durch Berufung von verdienten und erfahrenen Bürgern zu Beratern als Gemeinderäte und Beiräte gesichert werden. Diese Berater werden nach nationaler Zuverlässigkeit, Verdienst und Sachkunde auserlesen. Beides bedeutet eine grundsätzliche Abkehr vom vergangenen System: Das aus Wahlen hervorgegangene Kollegium einer Vielzahl von Personen, deren Meinungen in Abstimmungen nur gezählt wurden, soll beseitigt sein; der einzelne soll mit dem Gewicht seiner Persön-

⁷ Vgl. Dok. Nr. 74, zu Anm. 5.

⁸ Hierzu Dok. Nr. 74, zu Anm. 3.

lichkeit, seines Verdienstes und seiner Sachkunde eigenverantwortlich ohne Bindung an Weisungen seinen Rat geben. Das Gesetz fördert die freie verantwortungsvolle Meinungsäußerung, indem es die Gemeinderäte und Beiräte sogar *verpflichtet*, ihre abweichende Auffassung kundzutun. Diese auf die Persönlichkeit abgestellte Mitwirkung wird dazu beitragen, das gemeindliche Ehrenamt wieder zu einem wirklichen Ehrendienst zu machen und so die Mitwirkung der Bürgerschaft fruchtbarer als früher zu gestalten.

Die Gemeinderäte sind zu allen wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde, auch zur Besetzung der Stellen der eigentlichen Amtsträger der Gemeinde (des Bürgermeisters und seiner Vertreter, der Beigeordneten) zu hören. Niemals kann der Leiter der Gemeinde eine Haushaltssatzung ohne Beratung mit den Gemeinderäten feststellen. Ebenso muß er seine jährliche Rechenschaftslegung zuerst den Gemeinderäten unterbreiten. Sie sind von dem endgültigen Ergebnis der Prüfung, also auch von den Beanstandungen bei der Entlastung durch die Aufsichtsbehörde, in vollem Umfang in Kenntnis zu setzen.

Die Beiräte wirken an einem bestimmten Verwaltungszweig, insbesondere bei der Verwaltung der Eigenbetriebe (Werke) der Gemeinde beratend mit und ersetzen so die früheren Deputationen und Ausschüsse.

Dieses genossenschaftliche Element in der Gemeindeverwaltung wird dadurch verstärkt, daß die Gemeindeordnung auch auf die ehrenamtliche Besetzung der Stellen des Leiters der Gemeinde und seiner Vertreter, soweit es der Umfang und die Eigenart der Verwaltungsgeschäfte zulassen, großes Gewicht legt.

2. Einordnung der Gemeinde in den Staat.

Die Gemeinden sind Zellen des Staates. Ihr Eigenleben muß daher mit dem Wohl des Staats- und Volksganzen im Einklang stehen.

Die Gesetzgebung der Vergangenheit hat sich beim Gestaltungswandel der Selbstverwaltung von der Grundeinstellung des Reichsfreiherrn vom Stein gerade in diesem Punkt immer weiter entfernt. Der Staat ist von Stufe zu Stufe weiter von den Gemeinden abgerückt und hat sich schließlich ganz auf die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit des Wirkens der Gemeinden zurückgezogen. Auch hierbei hat er sich durch Einräumung eines weitestgehenden verwaltungsgerichtlichen Schutzes des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinden Beschränkungen auferlegt, die ihn zwangen, in langwierigen Prozessen vor Verwaltungsgerichten die Gesetzmäßigkeit seines eigenen obrigkeitlichen Handelns gegenüber seinen Gliedkörperschaften zu verteidigen. Er nahm keine oder nur schwachen Einfluß auf die Besetzung der Stellen der Amtsträger der Gemeinden, obwohl er gleichzeitig infolge der vielfachen Verflechtung der Selbstverwaltung mit der Staatsverwaltung in der untersten Instanz gezwungen war, diese Amtsträger mit wichtigsten staatlichen Rechten und Pflichten auszustatten. Er mußte deshalb Zusehen, daß die Gemeinden sich – ausgehend von der damaligen Staatsauffassung, die Wahrung der Individualität sei höchste Pflicht der Gemeinde – offen mit den Zielen der Staatsführung in Widerspruch setzten, ja vor dem Verfassungsgerichtshof des Reiches als gleichberechtigte Gegner im Streit mit dem Staate um Verfassungsfragen auftraten.

Mit der Auffassung des neuen Staates über eine feste und sichere Staatsführung unter stärkster Betonung des Vorrangs der Interessen der Volksgemeinschaft vor jedem individualistischen Sonderanspruch ist dies unvereinbar. Es ist daher notwendig, die Gemeinden und ihre Verwaltung im Sinne engster Staatsverbundenheit so fest in das Staatsganze einzubauen, daß ein Kampf, ja ein gegensätzliches Verhalten gegen den Staat in grundsätzlichen Zielen der Staatsführung und in der Erfüllung gesamtdeutscher Aufgaben völlig ausgeschlossen ist. Damit will der neue Staat keineswegs das berechnete Eigenleben der Gemeinden einschnüren oder durch die staatliche Bürokratie die gemeindliche Selbstverwaltung lähmen. Bei der Neuordnung des Verhältnisses der Gemeinden zum Staate will dieser vielmehr die freie Entfaltung der Entschlußkraft und Verantwortungsfreudigkeit

der Gemeinden im Rahmen des Gesetzes und der eigenen Leistungsfähigkeit fördern und macht dies den Aufsichtsbehörden ausdrücklich zur Pflicht; dem Gesamtinteresse muß er aber im gebotenen Fall rückhaltlos Geltung verschaffen können.

Hieraus ergibt sich die im Gesetz vorgesehene Regelung.

a) Das Wirken der Gemeinden muß nicht nur mit den Gesetzen, sondern auch mit den Zielen der Staatsführung in Einklang stehen. Der Staat will die Selbstverwaltung der Gemeinden nicht bis ins einzelne regeln. Davon kann er aber nur absehen, wenn die Gemeinden unter das höhere Gebot der Gleichrichtung des Verwaltungskurses in Staat und Gemeinden gestellt werden. Hierfür wählt das Gesetz die feierliche Fassung „im Einklang mit den Zielen der Staatsführung“, um auszudrücken, daß es sich nicht um kleinliche, sondern um sachlich oder politisch bedeutsame Angelegenheiten handeln muß, wenn die Staatsaufsicht einen Eingriff in die Selbstverwaltung auf eine Verletzung dieses Gebotes stützen will.

Im übrigen verbleibt es dabei, daß das Wirken der Gemeinden nach der positiven und negativen Seite im Einklang mit den Gesetzen stehen muß.

In jedem Falle aber muß es ausgeschlossen sein, daß der Staat für sein obrigkeitliches Eingreifen in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten seiner Gliedkörperschaften Recht vor Verwaltungsgerichten suchen muß. Es soll daher darüber, ob eine Aufsichtsbehörde mit Recht in die Selbstverwaltung einer Gemeinde zur Wiederherstellung des Einklangs mit den Gesetzen und Zielen der Staatsführung eingegriffen hat, die Vorgesetzte Behörde, letzten Endes die oberste Aufsichtsbehörde entscheiden.

b) Daß sich der Staat des maßgebenden Einflusses auf die Besetzung der Stellen der leitenden Amtsträger der Gemeinden nicht begeben kann, ist bereits oben ausgeführt worden.

c) Bei der unlöslichen Verbundenheit der Finanzen des Reichs mit den Finanzen seiner Gliedkörperschaften erachtet es der Staat für unerlässlich, die Wirtschaftsführung der Gemeinden auf einheitlicher Grundlage so fest zu ordnen, daß hieraus weder für die Gemeinde noch für das Staatsganze eine Gefahr entstehen kann. Nur dadurch können die Schäden der Vergangenheit überwunden und für die Zukunft ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die eingehenderen Ausführungen unter Ziff. 3 verwiesen.

3. Ordnung des gemeindlichen Finanzwesens.

An die Neugestaltung der Verfassung und Verwaltung der Gemeinden schließt das Gesetz unmittelbar die Normen für ihre Wirtschaftsführung an. Die Verbindung in *einem* Gesetz ist bewußt geschehen, nicht nur, um die Grundlagen der gesamten Gemeindeverwaltung rein äußerlich in einem geschlossenen Gesetze zu bringen, sondern um mit aller Deutlichkeit hervorzuheben, daß eine fruchtbare Gemeindeverwaltung unter allen Umständen durch eine geordnete Finanzwirtschaft bedingt ist. Zur Sicherung einer solchen bedürfen auch die Gemeinden bestimmter fester Normen, wie sie für das Reich in der Reichshaushaltsordnung und für die Länder in den entsprechenden Gesetzen längst festgelegt sind. Durch solche Normen wird es zugleich dem Leiter der Gemeinde leichter gemacht, die volle und ausschließliche Verantwortung für die Verwaltung zu tragen. Denn seine Entschlüsse von größerer finanzieller Bedeutung werden von vornherein in solche Bahnen gelenkt, die sich gerade aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahrzehnts als die allein richtigen erwiesen haben. Auch macht der Staatsführung nur die grundsätzlich gleiche Ordnung eine mit den Zielen des Staates im Einklang stehende Lenkung der Kommunalwirtschaft und eine wirksame Staatsaufsicht möglich. Eine auf Ordnung ihrer Finanzen bedachte Selbstverwaltung aber wird dadurch in keiner Weise gehemmt oder eingeschnürt, denn alle diese Normen sollten für jede vernünftige Verwaltung Selbstverständlichkeit und damit Richtschnur ihrer Betätigung sein.

Die Aufstellung solcher Normen für die Finanzwirtschaft der Gemeinden duldet keinen Aufschub, wie er z. B. im Hinblick darauf angeregt war, daß die gegenwärtige, noch mit dem Bleigewicht

der finanzwirtschaftlichen Mißgriffe der Vergangenheit belastete Zeit die restlose Durchführung aller notwendigen Grundsätze nicht möglich erscheinen lasse. Es wurde dabei insbesondere darauf hingewiesen, daß auch bei allen Anstrengungen nicht alle Gemeinden in der Lage seien, z.B. ihren Haushalt auszugleichen und Rücklagen zu bilden. Demgegenüber war daran festzuhalten, daß es nur mit der Anerkennung solcher Grundsätze möglich ist, das Erbe der Vergangenheit zu überwinden und in allen Gemeinden zu gesunden wirtschaftlichen Verhältnissen zu gelangen. Wenn das Ziel erreicht werden soll, muß der Weg zu ihm unter allen Umständen festliegen, damit ihn auch diejenigen Gemeinden sobald als möglich betreten können, denen im Augenblick noch das eine oder andere Hindernis entgegensteht.

Andererseits durfte die inzwischen eingetretene Entlastung vieler Gemeinden nicht dazu verleiten, von der Aufstellung fester Normen für die Gemeindefinanzwirtschaft in dem Gesetz Abstand zu nehmen. Denn bis auch diese Gemeinden ihre volle Bewegungsfreiheit wiedergewinnen und festhalten können, hat noch unendlich viel zu geschehen. Es ist nicht nur der Haushaltsausgleich nachhaltig zu sichern, es ist vielmehr auch ein übergroßer Schuldenblock zu verkleinern, es sind zahlreiche Rückstände in Verbindlichkeiten und Leistungen (auch in der eigenen Wirtschaft der Gemeinde) zu bereinigen, es sind die voll ausgeschöpften Rücklagen, soweit solche überhaupt vorhanden waren, wieder anzusammeln, und vor allem muß die für die Wirtschaft dringend notwendige Herabminderung der untragbar erhöhten Steuer- und Gebührensätze allmählich erreicht werden. Ebenso ist aber zu verhüten, daß wirklich gesund gewordene Gemeinden wieder in alte Fehler zum Nachteil des Staats- und Volksganzen zurückfallen.

Das Preußische Gemeindefinanzgesetz vom 15. Dezember 1933⁹ hat zum ersten Mal die von namhaften Vertretern der Finanzwissenschaft schon in den Vorjahren gemachten Vorschläge ausgewertet und ihnen damit in bahnbrechender Weise für den größten Teil des Reiches bereits Geltung verschafft. Diese Grundsätze sind ein Jahr lang erprobt worden und haben sich im allgemeinen bewährt. Sie bilden daher mit Recht im wesentlichen auch die Grundlage für die Regelung des Gegenstandes in diesem Gesetz.

Das Ziel der Neuordnung ist, die gesamte Wirtschaftsführung der Gemeinden, ihre Haushaltsführung, ihre Vermögensverwaltung und ganz allgemein ihren Willen zu Leistungen im Dienste des Gemeinwohls mit ihrer eigenen nachhaltigen Leistungsfähigkeit und mit der gebotenen Rücksicht auf die Wirtschaftskraft der pflichtigen Volksgenossen in Einklang zu bringen.

Das Gesetz sucht dieses Ziel zu erreichen:

– a)

durch Aufstellung fester Normen für die gemeindliche Wirtschaftsführung in formaler und materieller Hinsicht,

– b)

durch stärkere Einschaltung der Staatsaufsicht auf diesem Gebiet als auf anderen,

– c)

durch Ordnung des Kassen-, Rechnungs-, insbesondere aber des Prüfungswesens.

a) Den Kernpunkt der Ordnung der formalen Finanzwirtschaft der Gemeinden bilden die Vorschriften über die Haushaltsführung. Der Übergang zum Führerprinzip bedingt eine wesentliche Veränderung der früheren Regelung. Die frühere Zweiteilung in – im wesentlichen – bewilligende und ausführende Gemeindeorgane und die darin nach gesetzgeberischer Absicht liegende Sicherung für die Einhaltung des jährlichen Wirtschaftsplanes der Gemeinde wird durch die formale Feststellung der Haushaltssatzung und die materielle Bindung an sie ersetzt.

Die elementarsten Grundsätze einer geordneten Haushaltsführung, die für sämtliche Gemeinden ohne Rücksicht auf ihre Größenordnung unterschiedslos gelten müssen, werden im Gesetz selbst festgelegt: Rechtliche Bedeutung des Haushaltsplanes, der Öffentlichkeit des Haushaltsplanes,

⁹ Preuß. Gesetz über die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände (PrGS S. 442), gemeinsam erlassen mit dem preuß Gemeindeverfassungsg (o. Anm. 6). Zu Entstehung und Inhalt s. MATZERATH s. 107 ff., bes. 123 f.

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit, Trennung in einen ordentlichen und außerordentlichen Haushaltsplan unter besonderer Ausgestaltung des letzteren für die Vermögenswirtschaft und insbesondere für die Schuldenwirtschaft, Grundsatz des Haushaltsausgleichs, Sicherung des Haushalts gegen wirtschaftliche Schwankungen und zeitliche Verteilung der Lasten (Rücklagen). Das Gesetz sieht aber bewußt davon ab, die Einzelheiten der Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes über die für alle Gemeinden gleichermaßen geltenden Vorschriften hinaus selbst näher zu regeln; es überläßt dies einer Verordnung, die sich an die Reichshaushaltsordnung anlehnen wird¹⁰. Zu diesen Vorschriften über das formale Haushaltswesen treten materielle Bestimmungen über die Vermögensverwaltung, die wirtschaftliche Betätigung und die Schuldenwirtschaft. Auch hierzu werden insbesondere über die Bildung von Erneuerungs- und Erweiterungsrücklagen sowie über die Veräußerung von Gemeindevermögen nähere Bestimmungen getroffen werden¹¹. Dabei ist der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, einheitliche Grundsätze für die Bewertung des Gemeindevermögens aufzustellen.

b) Die Staatsaufsicht über die gemeindliche Wirtschaftsführung beschränkt sich nicht darauf, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in materieller und formeller Hinsicht zu sichern; sie ist vielmehr bei wichtigen Tatbeständen durch das Erfordernis ihrer Genehmigung eingeschaltet. Dies gilt namentlich bei der Veräußerung von Gemeindevermögen, bei der Verwendung dieses Erlöses und in ganz besonderem Maße – mit Rücksicht auf die Erfahrungen der zurückliegenden Zeit – bei Schuld aufnehmen. Die Haushaltssatzung ist als Ganzes nicht genehmigungspflichtig. Wohl aber ist für einzelne, allerdings wichtige haushaltswirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssatzung (wie Aufnahme von Darlehen, Höchstbetrag der Kassenkredite, Steuerfestsetzungen) die Genehmigung der Aufsichtsbehörde vorgesehen. Große Bedeutung kommt auch der Vorschrift zu, nach der Unternehmen, die mit Mitteln des außerordentlichen Haushalts ausgeführt werden sollen, nicht in Angriff genommen werden dürfen, bevor die vorgesehenen Einnahmen eingegangen sind oder ihr rechtzeitiger Eingang einwandfrei rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Viel zu oft sind in der Vergangenheit zum schwersten Schaden der betroffenen Gemeinde gerade auf diesem Gebiet durch Inangriffnahme von weittragenden Unternehmen ohne rechtzeitige und lückenlose Finanzierung vollendete Tatsachen geschaffen worden, die zu den unerfreulichsten Folgewirkungen, insbesondere zum Abgleiten der Gemeinden in schwerste und bedrohliche kurzfristige Verschuldung geführt haben.

c) Diese im wesentlichen vorbeugenden Befugnisse der Staatsaufsicht werden ergänzt durch die Einrichtung einer planmäßigen nachträglichen Prüfung der gemeindlichen Haushalts- und Rechnungsführung. Dazu dienen die Vorschriften über die Errichtung gemeindlicher Prüfungsämter, über die Entlastung des Bürgermeisters und insbesondere über die Errichtung einer eigenen öffentlichen Anstalt für die Durchführung der überörtlichen Ordnungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfung, die dem Reichsminister des Innern unterstellt wird. Auf diesem Gebiet sind in den einzelnen Ländern, in teils längerer Entwicklung, teils in jüngster Zeit Einrichtungen ausgebildet worden, die ihrem Zwecke nach als notwendig anerkannt werden müssen und deshalb nunmehr einheitlich für das ganze Reich ausgestaltet werden sollen. Hierzu ist Voraussetzung, daß über die verwaltungsorganisatorische Gliederung des Reiches Klarheit besteht¹². Das Nähere wird auch für dieses Teilgebiet zu gegebener Zeit durch eine Verordnung bestimmt werden¹³.

¹⁰ Erlassen erst durch die VO über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden vom 4. 9. 37 (RGBl. I S. 921). Vgl. MATZERATH S. 158.

¹¹ RücklagenVO vom 5. 5. 36 (RGBl. I S. 435); s. hierzu Folgeband, Dok. vom 4. 4. und 27. 4. 36. Bestimmungen über die genehmigungsfreie Veräußerung von Grundstücken trafen die §§ 23–25 der 1. DVO zur DGO vom 22. 3. 35 (RGBl. I S. 393).

¹² Was im Hinblick auf die intendierte „Reichsreform“ bislang nicht der Fall war und auch niemals erreicht werden sollte; vgl. Dok. Nrr. 15, 114, 134 und 135.

¹³ VO über das Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden vom 2. 11. 38 (RGBl. I S. 1583). Eine zentrale Gemeinderechnungsprüfungsanstalt wurde nicht geschaffen, es verblieb bei den Prüfungseinrichtungen nach Landesrecht, die jedoch alle nach 1933 revidiert worden waren. Einzelheiten s. K.-F. SURÉN / W. LOSCHOLDER, Die Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935. Kommentar, Bd. II, Berlin 2940, S. 379–387.

Daß ein großer Teil der hier einschlägigen Vorschriften nicht durch das Gesetz, sondern erst aufgrund des Gesetzes im Verordnungswege erlassen werden soll, ist in erster Linie dadurch begründet, daß diese Vorschriften sich in vielen Teilen nach der Größe der Gemeinden und damit ihrer Verwaltung werden unterscheiden müssen. Auch soll das Gesetz nicht durch zu weitgehende Einzelheiten belastet werden und so die Übersichtlichkeit und Klarheit verlieren. Vor allem aber sollen die Vorschriften über Einzelheiten den wechselnden Verhältnissen leichter angepaßt werden können.

4. Neugliederung der Gemeinden oder Zusammenfassung zu engeren Verbänden.

Seit Jahren bemühen sich die Länder, das Problem der Vereinfachung und Verbilligung unter gleichzeitiger Hebung des Wirkungsgrades der Verwaltung und der Leistungsfähigkeit der Gemeinden zu lösen; es beschränkt sich in der Hauptsache auf die kreisangehörigen Gemeinden. Der Ausgangspunkt und der Fragenkreis war so verschiedenartig, daß die vielfältigsten Wege einer Lösung beschritten wurden. Zumeist ging man von der durchaus berechtigten Beseitigung zu kleiner und leistungsschwacher Gemeinden aus; in der letzten Auswirkung gipfelte dieses Vorgehen in der Bildung großräumiger Gemeinden mit fachlich geschulten Verwaltungskräften. Teils schloß man die kleineren, grundsätzlich auf ehrenamtliche Führung der Geschäfte gestellten Gemeinden in engere Verbände zusammen oder ebnete wenigstens durch Gesetz die Möglichkeit des Zusammenschlusses mit dem Ziel, dadurch die Erledigung gemeinsamer, gleichartiger Geschäfte durch fachlich geschulte Dienstkräfte zu erreichen und durch gesammelten Einsatz der gemeinsamen Kräfte für gemeinsame Aufgaben auch die Leistungsfähigkeit zu heben. Teils handelte es sich um die bloße Sicherung der verwaltungstechnischen Ordnung des einen oder anderen wichtigen Verwaltungszweiges, wie z.B. des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, indem für mehrere Gemeinden geeignete Fachkräfte zur gemeinsamen Führung dieses Verwaltungszweiges bestellt wurden (Steuer- und Gemeindeeinnahmer, Verwaltungsaktuale¹⁴ u.ä.). Teils wurde die Verwaltungsreform der Gemeinden nach einem einheitlichen Plan für ein ganzes Land durchgeführt; teils wurde nur der gesetzliche Rahmen geschaffen, innerhalb dessen die Verwaltung das für „Land und Leute“ Entsprechende ausgestaltete.

Unter den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten spielen gegenwärtig in der öffentlichen Erörterung des Fragenkreises zwei eine besondere Rolle: Die sogenannte oldenburgische Verwaltungsreform, die auf einer rein territorialen Neugliederung und Bildung großräumiger Gemeinden und dementsprechend großer Kreise beruht¹⁵, und die Amtsordnung für Rheinland und Westfalen¹⁶, die unter Aufrechterhaltung der auf der Grundlage der Siedlungseinheit naturgewachsenen Gemeinden den Zusammenschluß der kreisangehörigen Gemeinden zu engeren Gemeindeverbänden mit in der Hauptsache hauptamtlicher, fachlich geschulter Verwaltung zusammenfaßt.

Zweifelloso ist ein unabweisbares Bedürfnis für eine Verwaltungsreform der Gemeinden gegeben. Zwerggemeinden mit geringster Leistungsfähigkeit sind nicht nur der Bewältigung der Aufgaben der Gegenwart und Zukunft nicht gewachsen, sondern hemmen auch durch ihre Vielzahl die Bildung entsprechend großer Kreise und Verwaltungsbezirke für die unteren staatlichen Verwaltungsbehörden. Hierdurch werden sogar die Grundlagen für die Neugliederung des Reichs nach Art, Größe und Grenzen seiner Glieder, ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten und der Neuregelung des Finanzausgleichs berührt. Es ist daher unerläßlich, daß das Reich durch den Reichsminister des

¹⁴ Verwaltungsaktuale unterstützten in Württemberg die hauptamtlichen Bürgermeister in der Kassen- und Rechnungsführung; MATZERATH S. 346.

¹⁵ Durch Oldenburg. Landesgesetz vom 27. 4. 33 waren in Oldenburg 117 Kleingemeinden zu 46 ländlichen und 13 Stadtgemeinden zusammengelegt worden, die Einwohnerzahl der ländlichen Gemeinden lag danach bei durchschnittlich 5700. Die Reform bewirkte eine ausgeglichene und leistungsfähigere Verwaltungsstruktur, namentlich einen besseren Ausgleich finanzstarker und -schwacher Gemeinden. Näheres s. MATZERATH S. 344, 346.

¹⁶ Vom 8. 10. 34 (PrGS S. 393). Vgl. MATZERATH S. 130, 340.

Innern als oberste Kommunalaufsichtsbehörde die Verwaltungsreform der Gemeinden unverzüglich in die Hand nimmt. Wenn die Deutsche Gemeindeordnung dieses Problem nicht auf gesetzlichem Wege zu lösen versucht, so ist damit angedeutet, daß es in erster Linie eine Aufgabe der Verwaltung sein soll, die individuell richtigen Wege zu beschreiten. Es wird ferner damit ausgedrückt, daß sich weder die eine noch die andere Lösungsmöglichkeit auf alle Landstriche einheitlich und gleichmäßig übertragen läßt. Die geographischen, siedlungsmäßigen, wirtschaftlichen und geschichtlichen Voraussetzungen sind zu verschiedenartig, als daß ein einziges, für das ganze Reich gültiges Schema, das die Auflösung naturgewachsener Verhältnisse zur Folge haben würde, aufgestellt und ohne Schaden angewendet werden könnte.

Das Gesetz geht aber an dieser grundlegend wichtigen Frage keineswegs vorbei, sondern läßt verschiedene Lösungsmöglichkeiten mit einem weiten Spielraum für die Verwaltung offen:

Es ist grundsatzmäßig ausgesprochen, daß die örtliche Verbundenheit der Einwohner gewahrt und die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Wenn dazu die Änderung der Gemeindegrenzen ausschließlich von Gründen des öffentlichen Wohls abhängig gemacht und die Verwaltung zur Änderung der Gemeindegrenzen, zur Auflösung und Neubildung von Gemeinden gesetzlich ermächtigt wird, so ist damit der Weg für eine territoriale Neugliederung der Gemeinden an sich geebnet. Dabei stellt sich das Gesetz auf den Standpunkt, daß die soziologische Grundlage der Gemeinde, nämlich die örtliche Verbundenheit der Einwohner, grundsätzlich nicht verlassen werden soll; Ausnahmen können in Einzelfällen nur dort Platz greifen, wo es aus zwingenden Gründen der Leistungsfähigkeit unbedingt geboten ist, Träger der örtlichen Verwaltung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben einwandfrei instand zu setzen.

Neben der Möglichkeit, Gemeinden flächenmäßig zu vergrößern, sieht das Gesetz die Ermächtigung für den Zusammenschluß von Gemeinden zu engeren Gemeindeverbänden und zur Schaffung von Gemeinschaftseinrichtungen für kreisangehörige Gemeinden vor, die einen geordneten Gang der Verwaltung gewährleisten. Die Bezugnahme auf die Amtsverfassung in Rheinland und Westfalen ist hierbei deutlich. Die Vorzüge dieser Einrichtung, die neben der Schaffung einer fachlich geschulten Verwaltung und der Hebung der Leistungsfähigkeit, auch die Aufrechterhaltung der Gemeinden als naturgewachsener Siedlungseinheiten unter ehrenamtlicher Verwaltung sichert, werden als so wertvoll erachtet, daß ihre Übertragung auf Verhältnisse gleicher Struktur ernstlich zu erwägen ist. Der Schwerpunkt für die endgültige Lösung wird, wie bereits erwähnt, bei der Verwaltung liegen. Eine zentrale einheitliche Regelung ist abzulehnen. Trotzdem wäre es falsch, wenn gerade jetzt für einzelne Länder vollendete Tatsachen in der einen oder anderen Richtung geschaffen würden, die im Rahmen einer Gesamtbetrachtung vielfach verfehlt wären. Es ist deshalb notwendig, die im Gange befindliche Würdigung des gesamten Fragenkreises abzuwarten. Sie wird in allernächster Zeit abgeschlossen sein.

5. Einheit der örtlichen Verwaltung.

Es gehört zum staatspolitischen Sinn der Selbstverwaltung, daß die Gemeinden unmittelbar der Bevölkerung gegenüber, also als volksnächster Teil des Verwaltungsorganismus, alle öffentlichen Aufgaben nach örtlichem Bedürfnis und örtlicher Leistungsfähigkeit im Rahmen des Gesetzes verwalten, soweit nicht ganz besondere Staatsnotwendigkeiten die Ausführung durch Staatsbehörden verlangen. Die Gemeinde soll die von den verschiedensten zentralen Stellen ausgehenden Absichten und Pläne in der Ausführung zu einer Einheit zusammenfassen, damit der Wille und die Wirtschaftskraft der Bevölkerung möglichst gleichgerichtet den öffentlichen Aufgaben zugewendet werden. Ein Auseinanderstreben wird in der Gemeinde der Bevölkerung am unmittelbarsten fühlbar. Wenn neben der Gemeindeverwaltung eine immer größer werdende Reihe öffentlicher Aufgabenträger und Sonderbehörden tätig wird oder wenn der Gemeindeverwaltung durch eine zu weitgehende Regelung von oben her die Möglichkeit genommen wird, die einzelnen Aufgaben im

Rahmen des Gesamten nach Leistungsfähigkeit und abgestufter Dringlichkeit zu verwalten, so geht dieser staatspolitische Sinn der gemeindlichen Selbstverwaltung verloren. Es schwindet das Interesse, wenn die Gemeinde nur noch Lastenträger ist, auf die Entwicklung des Aufgabengebietes aber keinen Einfluß mehr nehmen kann. Das Herausreißen der Einzelaufgabe aus dem Gesamtrahmen macht auch für die Bevölkerung die Zuständigkeiten unübersichtlich. In einer Sache muß oft eine Reihe von Behörden angegangen werden. Die Auseinandersetzungen „zuständigkeitshalber“, die Notwendigkeit der Herstellung des „Einvernehmens“ einer Reihe sachbeteiligter Behörden hemmen den Gang der Verwaltung zum Schaden des Verwaltungserfolges und der Bevölkerung. Am fühlbarsten aber wird für die Bevölkerung, daß sie von einer Reihe von Aufgabenträgern mit Sonderabgaben, -Umlagen, -beiträgen und -gebühren in Anspruch genommen wird.

Es ist daher unbedingt notwendig, die Einheit der Verwaltung in der örtlichen Instanz soweit als möglich wiederherzustellen und sie vor allem für die Zukunft zu sichern. Gilt dies auch in erster Linie für die größeren Gemeinden (Stadtkreise), so hat es seine Bedeutung auch für die übrigen Gemeinden.

Das Gesetz trifft deshalb eine Reihe dahinzielender Vorschriften:

– a)

Staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Anweisung können den Gemeinden nur durch Gesetz übertragen werden.

– b)

Neue Pflichten können den Gemeinden nur durch Gesetz auferlegt werden. Eingriffe in die Verwaltung der Gemeinden sind nur im Wege des Gesetzes zulässig.

– c)

Verordnungen zur Durchführung solcher Gesetze bedürfen der Zustimmung des Reichsministers des Innern.

– d)

Innerhalb der Gemeinde wird die Geschlossenheit und Einheit der Verwaltung dadurch gewährleistet, daß der Leiter der Gemeinde ausschließlich und allein die Verantwortung für die Führung der Geschäfte trägt. Jede Schaffung von Organen oder von besonderen Dienstkräften der Gemeinde, die die Verantwortung für die einheitliche Führung der Verwaltung teilen würde, wird abgelehnt. Alle Beamten und sonstigen Dienstkräfte der Gemeinde unterstehen ausschließlich dem Leiter der Gemeinde als Dienstvorgesetzten.

– e)

Die staatliche Aufsicht über die Gemeinden wird *einer* Stelle übertragen und gipfelt bei einer obersten Kommunalaufsichtsbehörde, dem Reichsminister des Innern. Die fachliche Aufsicht anderer Behörden nach Maßgabe von Sondergesetzen, wonach diese Behörden Weisungen allgemeiner Art und im Einzelfall erteilen können, wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Doch ist es ausdrücklich ausgeschlossen, daß diese oder andere Behörden und Stellen in die Gemeindeverwaltung mit Zwangsmitteln, die nur der Kommunalaufsichtsbehörde zustehen, eingreifen.

Zu erwähnen ist noch, daß die Deutsche Gemeindeordnung es unterläßt, das Recht der Gemeindebeamten näher zu regeln. Dies hat darin seinen Grund, daß die Verhältnisse der deutschen Beamten in Kürze einheitlich durch ein Reichsgesetz geordnet werden, und daß dessen Vorschriften grundsätzlich auch für die Gemeindebeamten gelten werden¹⁷. Gegenüber diesem Reichsbeamtengesetz wird die Deutsche Gemeindeordnung als Sondergesetz erklärt werden, so daß die wenigen in ihr selbst getroffenen beamtenrechtlichen Vorschriften durch das Reichsbeamtengesetz nicht berührt werden.

¹⁷ Das neue Dt. Beamtengesetz erging erst am 26. 1. 37; vgl. Dok. Nr. 172.

Zitierhinweis

Nr. 79 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage einer Deutschen Gemeindeordnung. 18. Januar 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d079>